

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

Entretien Hebdomadaire d'Immeubles & Gestion des Déchets

Résidence « Domaine De La Prade » — 95500 Gonesse

Référence : **CONTRAT SCROB / DLP — DEVIS N°39**

Prise d'effet : **26 juin 2025**

Durée : **Indéterminée**

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

LE PRESTATAIRE

SCROB SERVICES

Forme SAS au capital de 1 000,00 €
Activité Nettoyage professionnel
Représentée par M. Lionel JEZEH, Président
Siège 1 Rue des Blés, 95470 Saint-Witz
SIREN 934 000 894
SIRET 934 000 894 00014

LE CLIENT

Domaine De La Prade

Qualité Syndicat des copropriétaires
Adresse 10 Rue de Paris, 95500 Gonesse
Représenté par Cabinet FONCIA Gonesse, syndic
En qualité de Syndic de copropriété mandaté

Le Prestataire et le Client étant ci-après désignés individuellement une « Partie » et ensemble les « Parties ».

Préambule. Le Client a confié au Prestataire l'entretien des parties communes et la gestion des déchets de la résidence « Domaine De La Prade ». Les Parties collaborent à ce titre depuis l'acceptation du devis n° 39 en date du 26 juin 2025. Le présent contrat a pour objet de formaliser par écrit, et d'encadrer juridiquement, cette collaboration déjà en cours. Les Parties ont en conséquence convenu ce qui suit.

Art. 1 Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles SCROB SERVICES assure, pour le compte du Domaine De La Prade, les prestations d'entretien des parties communes et de gestion des déchets portant sur les sept (7) immeubles de la résidence, à savoir :

Tilleul

Saule

Ormeau

Acacia Droite

Acacia Gauche

Érable Droite

Érable Gauche

Le présent contrat formalise la collaboration engagée entre les Parties à la suite de l'acceptation du devis n° 39 en date du 26 juin 2025, lequel demeure annexé au présent contrat et en fait partie intégrante.

Art. 2 Description des prestations

2.1 — Entretien hebdomadaire des immeubles (une intervention par semaine et par immeuble)

- Nettoyage des cages d'escalier : paliers, marches, rampes et interrupteurs ;
- Nettoyage des halls d'entrée : sols, boîtes aux lettres et plinthes ;
- Nettoyage des sous-sols et des parties communes des entrées de caves ;
- Nettoyage des locaux poubelles ;
- Entretien des vitres des parties communes ;
- Nettoyage extérieur : ramassage des papiers et autres déchets (le lundi matin) ;
- Changement des sacs poubelle une fois par semaine.

2.2 — Gestion des déchets (cinq jours par semaine)

- Sortie et rentrée des conteneurs à déchets **cinq (5) jours par semaine**, les **mercredi, jeudi, vendredi, dimanche et lundi**, selon le calendrier de collecte en vigueur sur la commune ;
- Nettoyage des conteneurs à déchets une (1) fois par mois ;
- Remplacement des sacs poubelle selon les besoins.

Les prestations sont réalisées dans le respect des standards de qualité de la profession. En cas de jour férié coïncidant avec une intervention, celle-ci est adaptée au calendrier de collecte communal.

Art. 3 Durée du contrat

Le présent contrat prend effet à compter du **26 juin 2025**, date d'acceptation du devis n° 39 et de début effectif de la collaboration. Il est conclu pour une **durée indéterminée**. Chacune des Parties peut y mettre fin dans les conditions prévues à l'Article 9.

Art. 4 Conditions financières

En contrepartie des prestations décrites à l'Article 2, le Client s'engage à verser à SCROB SERVICES une rémunération mensuelle forfaitaire fixée comme suit :

DÉSIGNATION	MONTANT
Montant mensuel HT	1 690,00 €
TVA (20 %)	338,00 €
Total mensuel TTC	2 028,00 €

Soit un montant mensuel de mille six cent quatre-vingt-dix euros hors taxes (1 690,00 € HT), correspondant à un total de deux mille vingt-huit euros toutes taxes comprises (2 028,00 € TTC).

Art. 5 Facturation et modalités de paiement

SCROB SERVICES adresse au Client une facture mensuelle. Le règlement est effectué par virement bancaire dans un délai de **trente (30) jours** à compter de la date d'émission de la facture.

Conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne de plein droit, et sans qu'un rappel soit nécessaire, l'application d'une **pénalité de retard au taux de 11,13 %** ainsi qu'une **indemnité forfaitaire de 40 €** pour frais de recouvrement, sans préjudice de tout autre recours. Aucun escompte n'est accordé pour règlement anticipé.

Art. 6 Révision tarifaire

Les tarifs pourront être révisés une (1) fois par an, à la date anniversaire du contrat, d'un commun accord entre les Parties, notamment en cas d'évolution significative du périmètre des prestations, de l'indice du coût horaire du travail (ICHT-IME) ou du SMIC. Toute révision fera l'objet d'un avenant écrit signé des deux Parties.

Art. 7 Obligations des Parties

7.1 — SCROB SERVICES s'engage à :

- Réaliser les prestations avec professionnalisme et selon les standards de qualité du secteur ;
- Mettre à disposition le personnel qualifié nécessaire à l'exécution des prestations ;
- Souscrire et maintenir les assurances de responsabilité civile professionnelle requises ;
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur ;
- Assumer l'ensemble de ses obligations sociales et fiscales en qualité d'employeur.

7.2 — Le Client s'engage à :

- Fournir l'accès aux parties communes et aux locaux nécessaires à l'exécution des prestations ;
- Mettre à disposition les points d'eau et l'électricité nécessaires aux interventions ;
- Communiquer toute information utile au bon déroulement des interventions ;
- Régler les factures dans les délais convenus à l'Article 5.

Art. 8 Personnel, indépendance et non-sollicitation

Le personnel affecté à l'exécution des prestations demeure placé sous la seule autorité hiérarchique, le contrôle et la responsabilité de SCROB SERVICES, qui en assure la gestion administrative, sociale et salariale. Aucun lien de subordination n'existe entre ce personnel et le Client.

Pendant la durée du contrat et durant les douze (12) mois suivant son terme, le Client s'interdit de solliciter ou d'embaucher, directement ou indirectement, tout salarié de SCROB SERVICES affecté à l'exécution des prestations, sauf accord écrit préalable du Prestataire.

Art. 9 Résiliation

Chacune des Parties peut mettre fin au présent contrat en notifiant sa décision à l'autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un préavis de **trois (3) mois**.

En cas de manquement grave de l'une des Parties à ses obligations, et après mise en demeure restée sans effet pendant trente (30) jours, le contrat pourra être résilié de plein droit, sans préavis et sans indemnité, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.

Art. 10 Assurances et responsabilité

SCROB SERVICES déclare être titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'ensemble des risques liés à l'exécution des prestations objet du présent contrat. Une attestation d'assurance en cours de validité pourra être fournie sur simple demande du Client.

La responsabilité de SCROB SERVICES ne saurait être engagée en cas de dommage résultant d'un défaut d'accès aux locaux, d'une information erronée communiquée par le Client ou d'un cas de force majeure.

Art. 11 Sous-traitance

SCROB SERVICES peut recourir à la sous-traitance pour tout ou partie des prestations, sous réserve d'en informer le Client. SCROB SERVICES demeure, en toute hypothèse, seul responsable de la bonne exécution des prestations à l'égard du Client.

Art. 12 Force majeure

Aucune des Parties ne pourra être tenue responsable d'un manquement à ses obligations résultant d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil et de la jurisprudence des tribunaux français. La Partie empêchée en informe l'autre dans les meilleurs délais. Si l'empêchement se prolonge au-delà de soixante (60) jours, chacune des Parties pourra résilier le contrat de plein droit, sans indemnité.

Art. 13 Confidentialité

Les Parties s'engagent à conserver la confidentialité de toute information échangée dans le cadre de l'exécution du présent contrat, y compris après son terme, et à ne pas la divulguer à des tiers sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie.

Art. 14 Protection des données personnelles

Les Parties s'engagent à traiter les données personnelles échangées dans le cadre du présent contrat conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. Les données collectées le sont aux seules fins de l'exécution du contrat et ne sont conservées que pendant la durée strictement nécessaire à cette finalité.

Art. 15 Loi applicable et règlement des litiges

Le présent contrat est régi par le droit français. En cas de différend relatif à sa validité, son interprétation ou son exécution, les Parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant tout recours judiciaire. À défaut d'accord dans un délai de trente (30) jours, le litige sera soumis aux tribunaux compétents du ressort du siège du Prestataire.

Signatures

Fait à Saint-Witz, le **26 juin 2025**, en deux (2) exemplaires originaux, un pour chacune des Parties.

POUR LE PRESTATAIRE

SCROB SERVICES

M. Lionel JEZEH, Président

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

POUR LE CLIENT

Domaine De La Prade

Cabinet FONCIA Gonesse, syndic

Nom et fonction :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »